



OFÍCIO Nº 001/2026 - Aguiar - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de ajuste

Unidade consumidora: 137004

O município de Aguiar-PB, inscrito no CNPJ Nº: 08.939.944/0001-30, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Manoel Batista Guedes Filho, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato Nº 023/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 06 de março de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA encontra-se expressamente autorizada a representar a CONTRATANTE, perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Agência Reguladora do Estado Da Paraíba – ARPB, bem como perante a concessionária local de distribuição de energia elétrica (atualmente denominada ENERGISA ou qualquer outra empresa que venha a sucedê-la), para todos os fins administrativos e regulatórios relacionados ao objeto deste contrato. Tal autorização decorre de previsão constante no processo licitatório que fundamentou o presente certame.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais
 - (c) Anexo III - Aditivo 1

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. O Município, na condição de consumidor dos serviços de distribuição de energia elétrica, identificou a ocorrência de cobrança indevida referente à Unidade Consumidora 137004.
10. Diante da constatação da irregularidade, o Município apresentou reclamação administrativa **REC 004/2025**, em **21/08/2025**, perante a concessionária requerendo as providências cabíveis para a restituição dos valores cobrados em desacordo com as normas regulamentares.
11. Após a análise da reclamação, a concessionária reconheceu a cobrança indevida e o direito à restituição. Em decorrência desse reconhecimento, a concessionária realizou o pagamento em favor do Município em **25/02/2026**, no valor de **R\$ 17.868,06**.
12. Ocorre que, após a análise do referido pagamento, o Município constatou que o valor efetivamente restituído não correspondia à integralidade do montante devido, em razão de interpretação equivocada ou erro no cálculo efetuado pela distribuidora.

13. Diante da insuficiência do ressarcimento, o Município apresentou contestação demonstrando fundamentadamente o equívoco no montante devolvido.
14. Após a análise do caso, Foi reconhecido o direito do Município à complementação dos valores indevidamente retidos.
15. Em cumprimento à decisão, a concessionária realizou novo pagamento em favor do Município, de natureza complementar, no valor de **R\$ 12.799,41**, efetuado em **11/05/2026**.
16. Contudo, o pagamento complementar solucionou apenas a parcela principal, não contemplando a devida atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o período em que o valor permaneceu indisponível para o ente público municipal.
17. Verifica-se, portanto, que entre **25/02/2026** e **11/05/2026** transcorreu período de aproximadamente **3 meses**, durante o qual o Município permaneceu privado da disponibilidade do montante reconhecidamente devido.
18. Cumpre então proceder com a apuração dos efeitos financeiros decorrentes do período transcorrido, especialmente no tocante à atualização monetária e aos juros de mora aplicáveis.
19. Dessa forma, permanece controvérsia quanto à recomposição integral dos efeitos financeiros decorrentes do período em que o valor reconhecidamente devido permaneceu sem a devida disponibilização ao Município.
20. A presente manifestação tem por finalidade submeter novamente a questão à apreciação da ANEEL, a fim de que seja analisada a existência do saldo financeiro decorrente do período de atraso e, sendo confirmado o direito, seja determinada à concessionária a respectiva complementação.

4. DOS PEDIDOS

21. Diante do exposto, requer-se:
 - (a) O recebimento e a análise da presente manifestação, vinculando-a, se cabível, ao Processo ANEEL nº **010.619.56026-39** e aos demais processos/protocolos relacionados ao caso;
 - (b) O reconhecimento de que os pagamentos realizados pela concessionária, no valor de **R\$ 17.868,06** e **R\$ 12.799,41**, não contemplaram integralmente a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o período de indisponibilidade dos valores;



- (c) A apuração da atualização monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor devido, considerando o período de **25/02/2026** e **11/05/2026** e os critérios regulamentares aplicáveis;
- (d) A determinação à concessionária para que recalcule o valor devido, observando os critérios definidos pela ANEEL, e efetue o pagamento do eventual saldo remanescente ao Município;
- (e) A apresentação de memória de cálculo detalhada, com a indicação do valor principal, período de incidência, índice de correção, juros aplicados, quantidade de dias e valor final apurado;
- (f) A apresentação dos comprovantes de pagamento e dos respectivos cálculos, para conferência do integral cumprimento das obrigações decorrentes da cobrança indevida;
- (g) Caso o pedido seja indeferido, que a ANEEL apresente decisão fundamentada, indicando as razões jurídicas para afastar a incidência da atualização monetária e/ou dos juros no período questionado.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município